# 예금채권근질권설정계약서

본 예금채권근질권설정계약(이하 "**본 계약**")은 다음 당사자들 사이에서 2026년 4월 27일 체결되었다.

**채무자 겸 근질권설정자** **주식회사 코크렙제72호위탁관리부동산투자회사**
(이하 "**근질권설정자**")

**채권자 겸 근질권자** **주식회사 하나은행**
(이하 "**근질권자**")

## 전 문

차주로서 근질권설정자는 현대자동차 주식회사로부터 본건 부동산(아래 정의됨)을 매수하는 거래와 관련하여, 건물분의 부가가치세 납부 등에 필요한 자금 등을 조달하기 위하여 근질권자로부터 대출약정금 합계 금 이백일십억삼천만원(₩21,030,000,000)을 차입하기 위한 2026년 4월 27일자 대출약정(이하 "**대출약정**")을 체결하였다.

근질권설정자는 대출약정에 따라 근질권설정자가 근질권자에 대하여 부담하고 있는 피담보채무(아래 정의됨)를 담보하기 위하여 근질권자에게 본 계약에서 정한 조건으로 근질권(이하 "**근질권**")을 설정하기로 하였다.

이에 본 계약의 당사자들은 다음과 같이 합의한다.

### 제 1 조 정의

본 계약에서 사용하는 용어는, 본 계약에서 달리 정의되지 않는 한, 다음과 같은 의미를 가지고, 본 계약에서 달리 정의되지 않은 용어는 문맥에 따라 대출약정에서 정의된 용어와 동일한 의미를 가진다. 또한 문맥이 허용하지 않는 경우를 제외하

고는, 본 계약에서 사용하는 용어는 단수 및 복수를 포함하는 것으로 하고, 계약(약정)과 계약서(약정서)는 상호 포함하는 것으로 하며, 본 계약에서 언급하는 모든 계약, 약정 및 문서 등은 그 변경, 추가 또는 대체되는 내용을 포함하는 것으로 하고, 본 계약에서 언급된 자는 그 적법한 승계인 및 본 계약에 따라 허용된 양수인을 포함한다.

"**계좌개설은행**"이라 함은 본건 계좌의 개설은행인 주식회사 하나은행을 말한다.

"**담보목적물**"이라 함은 제2조 제1항 제3호에 정의된 바와 같다.

"**본건 계좌**"라 함은 근질권설정자 명의 및 날인으로 계좌개설은행에 개설된 다음 계좌를 말한다.

| 계좌명 | 계좌개설은행 | 계좌번호 |
|---|---|---|
| 부가세환급계좌 | 주식회사 하나은행 | 183-910055-96104 |

"**본건 부동산**"이라 함은 근질권설정자가 보유하는 부동산으로서 전국 총 34개의 필지 및 이에 위치한 지상 건물을 총칭하며, 자세한 내역은 대출약정 부록1. 본건 부동산 목록에 기재된 바와 같다.

"**피담보채무**"라 함은 제2조 제1항 제4호에 정의된 바와 같다.

## 제 2 조 근질권의 설정

(1) 근질권설정자는 피담보채무를 담보하기 위하여 아래와 같은 내용으로 담보목적물 위에 근질권자에게 근질권을 설정한다.

1. 제1순위 근질권자: 주식회사 하나은행
2. 채권최고액: 금 이백오십이억삼천육백만원(₩25,236,000,000)(대출약정상 대출약정금의 120%)
3. 담보목적물: 본건 계좌와 관련하여 현재 또는 장래에 입금될 모든 금원에

대한 현재 또는 장래의 예금지급청구권 기타 일체의 금전채권

4. 피담보채무: 대출약정에 따른 대출원리금 상환채무를 포함하여 금융관련계약에 따라 근질권설정자가 근질권자에 현재 부담하고 있거나 장래 부담하게 될 일체의 금전채무

(2) 근질권설정자는 본건 계좌에 대한 증서(통장 등을 말하며, 이하 같다)를 보관하며, 본 계약의 체결로써 근질권자는 본건 계좌에 대한 증서를 근질권설정자가 보관함에 동의한다.

**제 3 조 대항요건**

(1) 근질권설정자는 대출약정에 따른 인출일까지 계좌개설은행에 대하여 부록 1. 양식의 확정일자 있는 근질권설정통지서(또는 계좌개설은행 양식의 근질권설정승낙의뢰서)로 통지하고, 대출약정에 따른 인출일로부터 일십(10)영업일 이내에 계좌개설은행으로부터 부록 2. 양식 또는 계좌개설은행 양식의 확정일자 있는 근질권설정 승낙서를 징구하여, 해당 통지서 사본 및 승낙서를 근질권자에게 교부하여야 한다.

(2) 근질권설정자는 근질권자가 필요하다고 판단하는 경우 제 1 항의 통지 및 승낙절차를 수행할 수 있도록 철회 및 취소가 불가능한 대리권을 근질권자에 수여한다. 근질권자가 이러한 통지 및 승낙절차를 수행하는 것은 근질권자의 권리일 뿐 의무는 아니며, 본 항에 의한 대리권의 수여에 의하여 근질권설정자의 제 1 항에 따른 의무가 면제되는 것으로 해석되지 아니한다.

**제 4 조 근질권의 효력범위**

(1) 본 계약에 따른 본건 계좌에 대한 근질권의 효력은, 본 계약 효력 발생일 이후 본건 계좌에 입금되는 예금, 적금, 이자, 만기 후 이자 등 일체의 금원에 대한 반환청구권에 미치고, 그 예금, 적금이 기간연장 또는 개서된 경우나 병합, 분할, 증액, 감액, 이자의 원본산입의 경우 등에 대하여도 별도의 의사표시나 기타의

조치없이 당연히 그에 미치는 것으로 한다.

(2) 근질권자는 본 계약에서 달리 정하지 않는 한, 본 계약에 따른 근질권의 취득 및 행사, 실행과 관련하여 대출약정 및 이에 부수하는 약정에 따른 근질권설정자의 의무나 책임을 부담하지 아니한다.

(3) 본건 계좌에 예치된 금원은 본 계약에서 달리 정하지 않는 한, 근질권자의 동의가 있는 경우에 한하여 인출될 수 있으며, 근질권자의 동의는 인출된 금원에 한하여 근질권의 일부 해지가 있는 것으로 간주한다. 다만, 계좌개설은행의 업무처리상 근질권자의 서면 동의가 필요한 경우에는 근질권자는 적시에 당해 금원의 인출이 이루어질 수 있도록 계좌개설은행에 대하여 서면 동의를 포함한 필요한 조치를 이행하기로 한다.

**제 5 조 증서의 재발행과 면책조항**

(1) 근질권설정자가 근질권자에게 인도한 증서가 불가항력 등 근질권자의 책임없는 사유로 말미암아 분실, 손실 또는 멸실된 경우 근질권설정자는 근질권자의 청구에 따라 지체없이 그에 대신할 증서를 재발급하여 근질권자에게 교부하기로 한다.

(2) 근질권자가 증서, 담보목적물수령증 등 증서상의 인영 또는 서명을 근질권설정자가 미리 신고한 인감 또는 서명과 육안에 의한 상당한 주의로써 대조하고 틀림없다고 인정하여 거래한 때에는 증서 등과 도장 또는 서명에 관하여 위조, 변조, 도용 등의 사고가 있더라도 이로 말미암은 손해는 근질권설정자가 부담하며 근질권설정자는 증서의 기재문언에 따라 책임을 지기로 한다.

**제 6 조 근질권의 실행 등**

(1) 대출약정상의 기한의 이익이 상실되거나 대출금의 만기가 도래한 경우, 근질권자는 대출약정서에 따라 적절하다고 판단하는 시기에 적절한 방법으로 근질권자로서 담보목적물에 대하여 보유하고 있는 모든 권리 및 권한을 행사할 수 있다.

(2) 제 1 항에 따른 근질권의 실행 등이 있는 경우, 근질권자는 지체없이 그에 대한 내용을 근질권설정자에게 통지하기로 한다.

(3) 근질권자가 근질권 행사, 상계, 대리환급 변제충당을 하는 경우의 채권·채무의 이자 또는 지연배상금의 계산에 관한 기간은 근질권자가 근질권을 실행하는 날 또는 상계적상일까지로 하고, 그 율은 대출약정에서 정한 바에 따르기로 한다.

(4) 제1항에 따른 근질권이 실행되는 경우, 근질권자가 수령한 금액은 대출약정서에서 정한 바에 따라 피담보채무의 변제에 충당한다. 근질권자의 의사결정은 대출약정서에 의한다.

(5) 제1항에 따른 근질권의 실행에도 불구하고, 피담보채무 전액을 소멸시키지 못하는 경우에는 근질권설정자는 계속하여 이와 같은 부족분에 대한 이행책임을 부담한다.

**제 7 조 근질권설정자의 의무**

(1) 근질권설정자는 피담보채무가 완전하게 변제되거나 이행될 때까지 다음 사항들을 계속하여 이행할 의무를 부담한다.

1. 근질권자가 본 계약에 따른 근질권의 취득, 행사 및 집행이 완전하게 이루어질 수 있도록 대항요건의 구비 등 필요한 모든 법적 절차를 이행할 것; 그리고,

2. 본 계약에 따라 부여되는 근질권자의 권리를 설정, 보존 또는 유지하고 이를 완전하게 하며 본 계약에 따른 충분한 이익을 취득하게 하고, 본 계약에 따른 또는 담보목적물 각각에 대한 구제수단 또는 권리를 근질권자가 실행할 수 있도록 하기 위하여 근질권자가 요구하는 기타 모든 일체의 행위를 할 것.

(2) 근질권설정자는 피담보채무가 완전하게 변제되거나 이행될 때까지 다음 사항들을 준수하여야 한다.

1. 근질권설정자는, 근질권자의 사전 서면동의 없이는, (i) 담보목적물을 양도, 매도 또는 처분 등을 할 수 없으며, (ii) 담보목적물에 대하여 대출약정 및 본 계약에 따른 근질권 이외의 담보권을 설정할 수 없으며, 기타 달리 담보로 제공할 수 없다.

2. 담보목적물 및 그 근거가 되는 계약 기타 이에 부수하거나 수반하는 계약 등을 해제, 해지 등의 사유로 무효화하거나 무효화할 수 있도록 하거나, 집행불가능하게 하거나 지급받을 수 있는 금원의 전부 또는 일부를 제3채무자 등에게 다시 반환하게 하도록 하는 행위 또는 부작위를 하거나, 그러한 행위 또는 부작위에 대한 동의를 하지 않아야 한다.

**제 8 조 근질권의 해지**

본 계약은 본 계약 체결일로부터 피담보채무가 전부 이행될 때까지 효력을 가지며, 피담보채무가 발생하지 아니하거나 또는 더 이상 존재하지 아니하는 것으로 확정되는 경우에는 근질권자는 즉시 근질권을 말소하여야 한다. 이 경우 근질권 말소에 필요한 일체의 비용은 근질권설정자가 부담하여야 하며, 근질권자는 근질권설정자가 본조에 따라 실제 말소등기를 하기 위하여 필요한 서류를 근질권설정자에게 교부하는 등 본 조에 따른 근질권의 말소를 위하여 협조하여야 한다.

**제 9 조 양도**

(1) 근질권설정자는 근질권자의 사전 서면동의 없이 본 계약 또는 본 계약에 따른 권리 또는 의무를 제3자에게 양도 또는 담보로 제공하거나 기타의 방법으로 처분할 수 없다.

(2) 제1항에도 불구하고, 근질권자가 대출약정서에 의거 피담보채권을 양도하는 경우 해당 피담보채권에 상응하는 본 계약에 따른 근질권자로서의 권리도 피

담보채권과 함께 양도된다. 이 경우 근질권자의 근질권설정자에 대한 통지로써 근질권설정자의 동의를 갈음하는 것으로 하며, 근질권설정자는 피담보채권을 양수한 자가 본 계약에 따른 근질권을 이전 받아 행사할 수 있도록 필요한 조치를 취하도록 한다.

**제 10 조 비용부담**

근질권설정자는 본 계약에 의한 근질권 설정, 담보목적물의 유지, 보전, 실행 및 기타 본 계약에 따른 근질권자의 권리의 설정, 보전이나 행사 등과 관련하여 발생한 비용, 기타 본 계약 및 대출약정과 관련하여 근질권자가 지급하여야 하는 일체의 비용 및 손해배상에 대한 책임을 진다. 근질권자가 대신 비용을 지급한 때에는 근질권설정자가 이를 즉시 상환하여야 하고, 이를 지체하는 경우 그 비용 및 이에 대하여 그 금원이 지출된 날부터 설정자가 실제로 상환하는 날까지 연 12%의 비율에 따른 금액을 합산한 금원을 보상하기로 한다.

**제 11 조 다른 담보계약과의 관계**

근질권자가 대출약정 기타 다른 계약에서 정하는 바에 따라 근질권설정자 또는 제3자로부터 추가담보를 취득하더라도 본 계약에 따른 근질권자의 권리는 그에 의하여 영향을 받지 아니하고 중첩적으로 존재한다. 근질권자는 그의 선택에 따라 위 관련 계약에 따라 추가담보를 실행하거나 본 계약에 따른 권리를 행사할 수 있다.

**제 12 조 수정**

본 계약은 근질권설정자와 근질권자의 서면 합의에 의해서만 수정, 변경될 수 있다.

**제 13 조 완전 합의**

본 계약은 담보목적물에 관한 당사자들 사이의 최종적인 합의내용을 반영하여 작성

되었고, 본 계약이 규율하고 있는 사항에 관해 본 계약 이전에 있었던 모든 당사자 간의 양해와 합의에 우선한다

**제 14 조 조항간 모순**

본 계약상 규정과 대출약정상 규정간에 모순이 있을 경우, 대출약정상 규정이 우선한다.

**제 15 조 권리포기의 부인**

근질권자가 서면으로 명확하게 그러한 의사를 표시하지 않는 한, 어떠한 조치(이행청구의 지연이나 해태, 이행청구를 하지 않거나 기타 이행에 필요한 행위를 하지 않는 것을 포함하나 이에 한정되지 아니한다)도 근질권자가 본 계약상 권리를 포기하거나 기한의 이익상실을 묵인한 것으로 해석되지 않으며, 근질권자가 본 계약상 인정되는 어떠한 권리를 실행하지 않고 있더라도 당해 권리를 포기한 것으로 해석되지 않는다. 또한 근질권자가 특정한 권리를 실행하지 않더라도, 그 이외의 다른 권리를 행사할 수 있으며 그 권리 행사에 아무런 지장을 받지 아니한다.

**제 16 조 누적적 권리**

본 계약상 권리와 구제수단은 상호배타적이지 않으며, 개별적으로 또는 동시에 행사될 수 있고, 법에 의하여 인정되는 다른 권리 및 구제수단을 배제하지 않는다.

**제 17 조 일부무효 등**

본 계약 또는 이와 관련하여 작성된 서류에 명시된 일부 조항이 법령에 따라 무효, 위법 또는 집행불능으로 되더라도 본 계약에 명시된 나머지 조항의 효력, 적법성 및 집행가능성은 그로 인하여 아무런 영향을 받지 않는다.

**제 18 조 준거법 및 관할법원**

본 계약은 대한민국 법률에 의하여 해석되고 규율되며, 본 약정과 관련하여 발생된 분쟁에 관하여는 서울중앙지방법원에 관할권이 있음을 합의한다. 단, 근질권자는 다른 관할법원에 소송을 제기하거나 다른 관할법원으로부터 판결을 받을 수 있다.

**제 19 조 효력발생일**

본 계약의 효력은 본 계약 체결일에 발생한다.

*(다음 페이지의 기명날인 또는 서명을 위하여 이하 여백)*

위 합의사항을 증명하기 위하여, 당사자들은 본 계약서 1부를 작성하고, 각자의 권한 있는 대표 또는 권한을 위임받은 자가 기명날인하여 근질권설정자가 원본을 보관하고, 나머지 당사자는 그 사본을 보관하기로 한다. 편의를 위하여, 본 계약의 간인은 법무법인 또는 당사자들이 합의하여 지정하는 자의 날인 또는 철인으로 갈음할 수 있다.

**근질권설정자 겸 채무자**

**주식회사 코크렙제72호위탁관리부동산투자회사**

서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동)

대표이사 정 신 아 (인)

본 문서는 하나은행의 자산입니다. 행외 반출시 각별한 주의를 요망합니다.



위 합의사항을 증명하기 위하여, 당사자들은 본 계약서 1부를 작성하고, 각자의 권한 있는 대표 또는 권한을 위임받은 자가 기명날인하여 근질권설정자가 원본을 보관하고, 나머지 당사자는 그 사본을 보관하기로 한다. 편의를 위하여, 본 계약의 간인은 법무법인 또는 당사자들이 합의하여 지정하는 자의 날인 또는 철인으로 갈음할 수 있다.

근질권자 겸 채권자

**주식회사 하나은행(무역센터지점)**

본점 주소: 서울특별시 중구 을지로 35 (을지로1가)

서울특별시 강남구 테헤란로87길 46 오크우드호텔 지하 2층(삼성동)

대표이사 이 호 성

위 지배인 무역센터지점장 신 우 식 (인)



이*화/0117218**/2026-04-27 10:36:30

부록1.

# 예금근질권설정통지서

*[확정일자 인]*

일 자: 2026년 ____월 ____일

수 신: 주식회사 하나은행 귀중

차주로서 주식회사 코크렙제72호위탁관리부동산투자회사(이하 "**당사**")는 2026년 4월 [ ]일, 주식회사 하나은행(이하 "**근질권자**")으로부터 합계 금 이백일십억삼천만원(₩21,030,000,000)을 차입하기 위한 대출약정(이하 "**대출약정**", 이후 수정, 변경 또는 대체된 대출약정을 포함함)을 체결하였습니다.

당사는 대출약정에 따라 채무자로서 당사가 근질권자에 대하여 현재 부담하거나 장래 부담할 일체의 의무, 채무 및 책임을 담보하기 위하여 2026년 4월 [ ]일 당사 및 근질권자 사이에 예금채권근질권설정계약(부가가치세)(이하 "**예금근질권설정계약**", 이후 수정, 변경 또는 대체된 예금근질권설정계약을 포함함)을 체결하고, 아래 표 기재 계좌에 예치되어 있거나 예치될 모든 금원에 대한 예금지급청구권에 대하여 근질권자를 제1순위 근질권자{채권최고액: 대출약정상 대출약정금의 120%에 해당하는 금 이백오십이억삼천육백만원(₩25,236,000,000))}로 하는 근질권을 아래와 같이 설정하였습니다.

**[근질권의 목적인 예금계좌]**

| 계좌명칭 | 예금주 명의 | 개설은행 | 계좌번호 |
|---|---|---|---|
| 부가세 환급계좌 | 주식회사 코크렙제72호위탁관리부동산투자회사 | 주식회사 하나은행 | 183-910055-96104 |

위 계좌에 현재 또는 장래에 예치될 금원과 관련하여, 현재 및 장래에 발생하게 될 예금지급청구권뿐만 아니라 그에 관한 이자채권 등에 대하여도 예금근질권설정계약에 따라 근질권이 설정됩니다.

위 계좌에 예치되었거나 예치될 금액은 근질권자의 사전 서면동의가 있는 경우에 한하여 인출될 수 있습니다.

이에 귀행에게 이를 통지하오니 승낙하여 주시기 바랍니다

**근질권설정자** **주식회사 코크렙제72호위탁관리부동산투자회사**
서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동)
대표이사 정 신 아 (인)

[간인 요망]

부록2.

# 예금근질권 설정에 관한 승낙서

*[확정일자 인]*

일 자: 2026년 ____월 ____일

수 신: **주식회사 코크렙제72호위탁관리부동산투자회사**

참 조: **주식회사 하나은행**

이 승낙서는 (i) 차주로서 주식회사 코크렙제72호위탁관리부동산투자회사(이하 "**근질권설정자**")와 대주로서 주식회사 하나은행(이하 "근질권자") 사이에 2026년 4월 [ ]일자로 체결된 금 이백일십억삼천만원(₩21,030,000,000) 한도의 대출약정(이하 "**대출약정**", 이후 수정, 변경 또는 대체된 대출약정을 포함함) 및 (ii) 근질권설정자 및 근질권자 사이에 2026년 4월 [ ]일자로 체결된 아래 기재 근질권의 목적인 예금계좌(이하 "**본건 계좌**")에 관한 예금채권근질권설정계약(부가가치세)(이하 "**예금근질권설정계약**")과 관련됩니다.

당사는, 근질권설정자가 당사에 개설한 아래 기재 예금계좌에 예치되었거나 장래 예치될 예금의 반환채권에 대하여 근질권자가 근질권설정자와 예금근질권설정계약을 체결한 사실을 인지하고 있으며, 다음과 같은 근질권설정에 대하여 아무런 이의의 유보 없이 승낙합니다.

(1) 근질권의 목적인 예금계좌

| 계좌명칭 | 예금주 명의 | 개설은행 | 계좌번호 |
|---|---|---|---|
| 부가세 환급계좌 | 주식회사 코크렙제72호위탁관리부동산투자회사 | 주식회사 하나은행 | 183-910055-96104 |

(2) 제 1 순위 근질권

- 제1순위 근질권자: 주식회사 하나은행
- 채권최고액: 금 이백오십이억삼천육백만원(₩25,236,000,000)(대출약정상 대출약정금의 120%)
- 피담보채무: 대출약정에 따른 대출원리금 상환채무를 포함하여 금융관련계약에 따라 근질권설정자가 근질권자에 현재 부담하고 있거나 장래 부담하게 될 일체의 금전채무

- 기타 근질권의 조건 및 내용: 예금근질권설정계약에 정한 바와 같음.

예금근질권설정계약에 따른 예금채권에 대한 근질권의 효력은, 예금근질권설정계약 체결 당시에 이미 예치되어 있는 금원과 장래에 예치될 금원 및 그에 대한 이자에 미칩니다. 다만, 위 계좌에 대한 제3자의 가압류, 압류 등 권리주장이 있는 경우에는 당사는 귀속자에 대한 법원의 확정판결에 따라 위 금원을 지급할 것이며, 이로 인하여 발생되는 모든 책임은 근질권설정자가 부담합니다.

당사는 이 승낙서를 제출하기까지 본건 계좌의 예금채권에 대하여 다른 양도나 질권설정 등 근질권자의 권리에 영향을 초래할 수 있는 제3자로부터의 권리설정에 관한 통지를 받은 바 없음을 확인합니다.

**주식회사 하나은행(무역센터지점)**
본점 주소: 서울특별시 중구 을지로 35 (을지로1가)
서울특별시 강남구 테헤란로87길 46 오크우드호텔 지하 2층(삼성동)
대표이사 이 호 성
위 지배인 무역센터지점장 신 우 식 (인)

[간인 요망]